



PUTUSAN
Nomor 1181 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELLY, bertempat tinggal di Jalan Rawa Simprug IX, Nomor 26, RT 11/009, Grogol Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasip Simarmata, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kapt. Pattimura Nomor 5, RT 019, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA LESTARI JAMBI, berkedudukan di Jalan Orang Kayo Pingai Nomor 12 Jambi, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, yang diwakili oleh Tanjumin, S.E., Direktur Utama PT. BPR Mitra Lestari;
Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 17, Kecamatan Pasar Kota Jambi, Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakhmat Mahsan dan kawan-kawan, Para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022;
Turut Termohon Kasasi;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Surat Perjanjian kredit Nomor 134/PK/ML/KB/0518, tanggal 8 Mei 2018 adalah cacat hukum dan oleh karenanya semua akibat hukum yang timbul oleh Surat Perjanjian Kredit Nomor 134/PK/ML/KB/0518, tanggal 8 Mei 2018 batal demi hukum;
3. Menyatakan semua perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas dasar Surat Perjanjian kredit Nomor 134/PK/ML/KB/0518, tanggal 8 Mei 2018 adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena mengabaikan permohonan Penggugat tentang Perpanjangan Waktu, Penurunan Suku Bunga, dan Pengurangan Tunggalan Pokok dan Denda, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tanggal 13 Maret 2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
5. Menyatakan bahwa Penggugat tetap mempunyai hak atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1238 dengan Surat Ukur 2238/1978 seluas 81 m² An. Ny. Elly, Helen Noviani, Andreas Geovani dan Cindi Claudiani yang beralamat di Jalan Mr. Assat Nomor 24, RT 09, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Kota Jambi, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ruko (tanah hak milik);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ruko (tanah hak milik) RT 09;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- 6. Memerintahkan Tergugat untuk menjadwalkan kembali sisa hutang pokok Penggugat berdasarkan perjanjian atas dasar Pasal 1320 KUHPerdara dan asas kepatutan dan keadilan tersebut dan kejujuran;
- 7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang bangunan dan tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1238 dengan Surat Ukur 2238/1978 seluas 81 m² An. Ny. Elly, Helen Noviani, Andreas Geovani dan Cindi Claudiani yang beralamat di Jalan Mr. Assat Nomor 24, RT 09, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Kota Jambi, sampai terjadi kesepakatan penjadwalan sisa hutang pokok Penggugat berdasarkan perjanjian atas dasar Pasal 1320 KUHPerdara dan asas kepatutan dan keadilan dan kejujuran;
- 8. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- 9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, *banding* atau kasasi dari Tergugat;
- 11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidier:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jmb., tanggal 10 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 111/PDT/2022/PT JMB., tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 111/PDT/2022/PT.JMB *juncto* Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Jmb, tanggal 10 Agustus 2022 *juncto* Putusan

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 111/PDT/2022/PT JMB, tanggal 12 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor 134/PK/ML/KB/0518, tanggal 8 Mei 2018 adalah cacat hukum dan oleh karenanya semua akibat hukum yang timbul oleh Surat Perjanjian Kredit Nomor 134/PK/ML/KB/0518, tanggal 8 Mei 2018, batal demi hukum;
3. Menyatakan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat atas dasar Surat Perjanjian Kredit Nomor 134/PK/ML/KB/0518 tanggal 8 Mei 2018 adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena mengabaikan permohonan Penggugat tentang Perpanjangan Waktu, Penurunan Suku Bunga, dan Pengurangan Tunggakan Pokok dan denda, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tanggal 13 Maret 2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
5. Menyatakan bahwa Penggugat tetap mempunyai hak atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1238 dengan Surat Ukur 2238/1978 seluas 81 m² An. Ny. Elly, Helen Noviani, Andreas Geovani dan Cindi Claudiani yang beralamat di Jalan Mr. Assat Nomor 24, RT 09, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Kota Jambi, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ruko (tanah hak milik);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ruko (tanah hak milik) RT 09;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk menjadwalkan kembali sisa hutang pokok Penggugat berdasarkan perjanjian atas dasar Pasal 1320 KUHPerduta dan asas kepatutan dan keadilan tersebut dan kejujuran;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang Bangunan dan tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1238 dengan Surat Ukur 2238/1978 seluas 81 m² An. Ny. Elly, Helen Noviani, Andreas Geovani dan Cindi Claudiani yang beralamat di Jalan Mr. Assat Nomor 24, RT 09, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Kota Jambi, sampai terjadi kesepakatan penjadwalan sisa hutang pokok Penggugat berdasarkan perjanjian atas dasar Pasal 1320 KUHPerduta dan asas kepatutan dan keadilan dan kejujuran;
8. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Subsidier: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor 134/PK/ML/KB/0518, tertanggal 8 Mei 2018 beserta turunannya dengan *plafond* pinjaman sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan agunan kredit berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1238.
- Bahwa jangka waktu perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah selama 12 (dua belas bulan) yang berlaku sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 8 Mei 2019.
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut Penggugat memiliki 4 (empat) bulan tunggakan yang tidak diselesaikan yakni tunggakan kredit sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dan telah diberi peringatan sehingga terbukti Penggugat telah wanprestasi.
- Bahwa tidak terbukti dalam Perjanjian Kredit Nomor 134/PK/ML/KB/0518, tanggal 8 Mei 2018 dan Adendum Perjanjian Kredit Nomor 115/PPWK/0519/ADD, mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut harus ditaati oleh pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat maka perbuatan Tergugat yang menolak permohonan perpanjangan waktu, penurunan suku bunga dan pengurangan tunggakan pokok dan denda bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi E L L Y tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **E L L Y**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181 K/Pdt/2023